

****SZALÉZI ÁGAZATI KÉPZŐKÖZPONT NONPROFIT KFT.****

S z é k h e l y : 1 0 4 4 B u d a p e s t , V á c i ú t 7 3 .

Iktatószám:

****EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS****

Amely létrejött egyrészről:

****Duális képzőhely ****

****Szalézi Ágazati Képzőközpont Nonprofit Kft.****

Székhelye:

Adószám:

Képviseli:

(a továbbiakban: *****Duális képzőhely*****)

másrészről^{**}:^{**}

****Közreműködő képzési *****szervezet***** ****

*****Cég neve*****: *****

Székhely:

Adószám:

Képviseli:

(a továbbiakban *****Közreműködő képzési szervezet*****)

- a továbbiakban együtt, mint ****Felek**** – között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

- ****Előzmények****

1.1. A 1168/2019. (III. 28.) Korm. határozattal elfogadott **„Szakképzés 4.0 – A szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú szakmapolitikai stratégiája, a szakképzési rendszer válasza a negyedik ipari forradalom kihívásaira”** című stratégiában került rögzítésre a szakmai képzés hatékonyságának egyik feltételeként, hogy a gyakorlati képzésben minél nagyobb arányban vegyenek részt a vállalatok és a gazdaság további szereplői.

1.2 A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) 9. § (3) rendelkezése alapján a duális képzőhely a szakirányú oktatás keretében részt vehet a szakképzési feladat-ellátásban.

1.3 A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szkr.) 1 sz. melléklete rendelkezik az iskolai rendszerben oktatható szakmák jegyzékéről, valamint a szakirányú oktatásban szakképzési munkaszerződéssel a duális képzőhelynél való részvétel szabályairól.

- ****A megállapodás tartalma****

Az 1. pontban megnevezett szakmapolitikai stratégia irányelveinek, valamint a hivatkozott jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően a Felek megállapodnak, hogy a Közreműködő képzési szervezet a szakképzési munkaszerződés hatálya alatt teljesítendő gyakorlati képzési helyszínt biztosít az 1. sz. mellékletben megnevezett tanulóknak. A megállapodás a tanévre vonatkozik a tanulókkal

tanulói jogviszonyban álló szakképző intézmény (továbbiakban: intézmény) és a Duális képzőhely által közösen elfogadott Képzési program alapján.

****Teljes képzési időszak:****.....

Szakirányú oktatás keretében szakképzési munkaszerződés hatálya alatt teljesítendő oktatás és gyakorlat a szakképzési törvény 76. § alapján.

****Ágazat / szakma / szakmairány:****

.....

- A ****Közreműködő képzési szervezet**** az intézmény és a Duális képzőhely által közösen elfogadott Képzési programot a képzési időszak megkezdése előtt észrevételezte.

- A Képzési program jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezi.

- ****Felek**** a jelen megállapodás 1. sz. mellékletében tanulónként meghatározzák a képzési időszak kezdetét és befejezését.

- ****Felek jogai és kötelezettségei****

- A ****Közreműködő képzési szervezet**** vállalja, hogy:

- A szakképzési munkaszerződés keretében folyó szakirányú képzést a Képzési program szakmai tartalmának megfelelően szervezi meg.

- A szakirányú képzés során a Képzési program szakmai tartalmához igazodóan biztosítja a személyi és tárgyi feltételeket.

- Az Szkt. és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szakképzési munkaszerződés keretében történő foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezéseket betarja.

- Egyéb kötelezettségek:

3.2.1 A Közreműködő képzési szervezet a Duális képzőhely által rendszeresített formanyomtatványon munkaidőnyilvántartást vezet a tanulók által aláírt jelenléti ív alapján.

3.2.2 A Duális képzőhellyel közösen áttekinti a szakirányú képzés megszervezéséhez az anyag- és eszközszükségletet.

3.2.3 A képzési időszak során havonta egyszer szóvegesen vagy iskolai érdemjegyekkel értékeli a tanuló szakmai előrehaladását.

3.2.4 A Közreműködő szervezet a tanulókkal titoktartási megállapodást köt a Közreműködő szervezetnél végzett munkájuk során megismert, Közreműködő szervezetre vonatkozó és annak működése során megismerhető információk körére vonatkozóan.

- ****A Duális képzőhely**** vállalja, hogy:

- Az érintett szakmára vonatkozó szakmai előírások függvényében gondoskodik a tanulók foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálatának elvégzéséről és csak olyan tanulót küld a Közreműködő képzési szervezethez, aki a vizsgálat alapján alkalmas.

- Egyéb kötelezettségek:

3.3.2.1. Közreműködik a duális gyakorlati képzés szervezésében.

3.3.2.2. A gyakorlati képzés teljes időtartama alatt közreműködik a szakmai képzés ellenőrzésében.

- A Duális képzőhely a tanulókat tájékoztatja a képzés részleteiről
- Ellenőrzi a bemeneti követelményeket, a foglalkozásegészségügyi alkalmasságról szóló igazolást.
- Elkészíti a tanulók adatait tartalmazó munkaszerződést, amely alapján teljesíti az Szkt. 85. §-a szerinti munkabér fizetési kötelezettséget a tanulók részére.
- A szakirányú képzés teljes időtartama alatt vezeti az elektronikus naplót.
- Közreműködik a tanulók értékelésében, az eredményeket rögzíti az elektronikus naplóban.
- A Közreműködő képzési szervezet tájékoztatása alapján nyilvántartja a tanulók mulasztását.
- A Duális képzőhely tudomásul veszi, hogy a tanuló szakképzési munkaviszonya megszüntethető amennyiben, a) a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy b) egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi (2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 78. § (1) bekezdése alapján).
- A Duális képzőhely a tanulókkal megismerteti és betartatja a Közreműködő képzési szervezetre vonatkozó tűzvédelmi, munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi, rendészeti, egészségügyi és egyéb előírásokat.
- Gondoskodik arról, hogy a tanulók a Közreműködő képzési szervezet szabályzatait és utasításait betartsák és tartózkodjanak minden olyan tevékenységtől, magatartástól, amely a Közreműködő képzési szervezet gazdasági érdekeit, jó hírnevét sértheti vagy veszélyeztetheti.
- ** ****A megállapodás időbeli hatálya**
 - Jelen megállapodás a megállapodást utolsóként aláíró fél általi aláírásának napjától jön létre.
 - **Felek** jelen megállapodást határozott időre, a 2. pont szerinti képzési időszakra kötik.
 - **A megállapodás módosítása és megszüntetése**
 - Jelen megállapodás módosítása kizárólag írásban, **Felek** közös megegyezésével történhet.
 - Jelen megállapodást a **Felek** közös megegyezéssel írásban szüntethetik meg.
- ** ****Kapcsolattartás**
 - Kapcsolattartók:

Közreműködő képzési szervezet részéről:

.....

****Duális képzőhely** részéről:**

..... *
Jelen megállapodással kapcsolatos valamennyi értesítést és nyilatkozatot írásban kell teljesíteni, amelynek módja lehet:

- személyes átadás (a kézbesítés megtörténtének tanúsítása mellett),
- tértivevényes postai küldemény,
- visszaigazolt e-mail

A nyilatkozat másik Fél részére történő megküldésének bizonyítása - vita esetén - küldő Felet terheli. A postai átvétel igazolását tartalmazó tértivevény az értesítés kézbesítését igazolja. A postai küldeményt akkor is kézbesítettnek kell tekinteni, ha a tértivevény „nem fogadta el”, „nem kereste”, illetve „ismeretlen” jelzéssel érkezik vissza, vagy egyéb hasonló ok miatt nem kézbesíthető.

6.2. Felek kijelentik, hogy a kapcsolattartók személyes adatait a szerződésből fakadó kötelezettségek gördülékeny biztosítása, a zavartalan és gyors kapcsolatfelvétel és kommunikáció érdekében, a szerződéskötés jogalapján adták meg.

A szerződés teljesítése során a Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) megfelelően kezelik a tudomásukra jutott személyes adatokat, azokat csak a szerződés teljesüléséhez szükséges, a teljesítésigazolás mértékéig és a jogszabályi kötelezettség teljesítéséig tárolják, valamint tudomásul veszik, hogy a személyes adatok tekintetében az érintett fél kérésére az adatot utólag törlik. Felek vállalják, hogy a személyes adatok kezelése során az érintett személyek esetén az esetleges adatkezelési incidenst a tudomásszerzést követő 24 órán belül igazolható módon a másik Fél tudomására hozzák.

Felek a kapcsolattartó személyében, elérhetőségében bekövetkezett változásról haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 8 napon belül írásban kötelesek egymást értesíteni. A kapcsolattartó személyében bekövetkezett változás nem minősül a megállapodás módosításának.

- **Egyéb rendelkezések**

- ****Felek**** megállapodnak, hogy a jelen megállapodás teljesítése során kölcsönösen együttműködve, egymás érdekeit kölcsönösen szem előtt tartva járnak el, és a megállapodás teljesítéséhez szükséges valamennyi releváns információt késedelem nélkül egymás tudomására hozzák.

- ****Felek**** kijelentik, hogy a jelen megállapodás teljesítése során vagy egyéb módon tudomásukra jutott információt és adatot bizalmasan kezelnek és megőriznek, ezeket kizárólag a jelen megállapodásban foglaltak teljesítése érdekében használják fel, és a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem hozzák nyilvánosságra, vagy - a jogszabályban arra feljogosított személyek és szervezetek kivételével - harmadik személy tudomására. A ****Felek**** ezen kötelezettségük megszegésével okozott vagyoni, illetve nem vagyoni kárt kötelesek megtéríteni.

- ****Felek**** a jelen megállapodás teljesítése során birtokukba kerülő személyes adatokat a* z Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv*[[*
1]](https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81ltal%C3%A1nos_adatv%C3%A9delmi_rendelet)* hatályon kívül** ****helyezéséről* szóló *(EU) 2016/679 rendeletében, *valamint* az információs** **önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben *és a jelen megállapodás**

mellékletét képező Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezelik.

- Jelen megállapodás bármely pontjának érvénytelensége nem jelenti a teljes megállapodás érvénytelenségét, kivéve, ha az érvénytelennek minősülő rendelkezés nélkül a **Felek** a megállapodást nem kötötték volna meg, vagy e rendelkezés hiányában a megállapodás értelmezhetetlenné válna.

- Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései irányadók.

- Jelen megállapodás 3 (db) egyező példányban készült.

- **Felek** a jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, közös átolvasás és értelmezés után, jóváhagyólag írják alá.

- Bármilyen anyagi kár okozása esetén az Szkt. és a Ptk. rendelkezései irányadók.

Kelt: Budapest,.....

| **.....** **Közreműködő képzési szervezet ** | **Szalézi
Ágazati Képzőközpont** |
| --- | --- |

| | Pénzügyileg ellenjegyzem: Gazdasági Referens Szalézi Intézmény
Fenntartó |
| --- | --- |
| | |

Mellékletek:

- sz. melléklet: a megállapodásban résztvevő tanulók névsora a képzési időszak megjelölésével

.....

- sz. melléklet: Képzési program